Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 2026
(Da Sra. DUDA SALABERT)

Dispõe sobre o incentivo e a regulamentação da Mineração Urbana; institui a prioridade de aproveitamento de recursos de fontes secundárias; estabelece a obrigatoriedade de se considerar a disponibilidade de minerais a partir de fontes secundárias; e, estabelece a restrição de concessão de lavra e de licença ambiental para a extração de minerais disponíveis no passivo urbano.

O **CONGRESSO NACIONAL** decreta:

CAPÍTULO I
AS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Nacional de Mineração Urbana, visando à promoção da economia circular no setor mineral, à preservação ambiental por meio da priorização da extração mineral por fontes secundárias e ao suprimento sustentável de minerais por meio do reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos e bens pós-consumo.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Mineração Urbana: processo sistemático de recuperação, extração e beneficiamento de metais, minerais e outros materiais valiosos contidos em produtos descartados, infraestruturas obsoletas, edificações e resíduos eletroeletrônicos no meio urbano e industrial.

II – Fontes Primárias: recursos minerais, localizados em depósitos geológicos naturais e extraídos diretamente da litosfera por meio de operações tradicionais de lavra subterrânea ou a céu aberto, os quais não foram anteriormente submetidos a qualquer ciclo de processamento industrial, transformação ou consumo prévio pela sociedade.

III – Fontes Secundárias: Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), resíduos de construção e demolição, sucatas metálicas e veículos em fim de vida útil dos quais é possível recuperar recursos minerais utilizados para a sua fabricação.

IV – Taxa de Suficiência Urbana (TSU): O percentual em que a demanda nacional por determinado mineral pode ser suprida pelo volume processável proveniente da mineração urbana.

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

V – Economia Linear no Setor Mineral: modelo econômico de produção e de consumo estruturado na lógica de extração, transformação, utilização e descarte de recursos minerais, com o uso intensivo das fontes minerais primárias, do processamento industrial do minério bruto, da utilização das substâncias minerais para a produção de bens de consumo e da eliminação dos bens pós-consumo em aterros, lixões ou incineradores, resultando na perda definitiva de minérios de alto valor agregado.

VI – Economia Circular no Setor Mineral: modelo econômico de produção e de consumo que busca dissociar o desenvolvimento socioeconômico da extração ilimitada de recursos de fontes minerais primárias, priorizando o reaproveitamento de resíduos, de rejeitos e de produtos em fim de vida útil (fontes minerais secundárias) nas cadeias produtivas de forma a preservar os bens da natureza e evitar, na maior medida do possível, a extração primária de bens minerais.

VII – Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias: o conjunto de estudos, levantamentos, prospecções e ensaios técnicos, geológicos, químicos e industriais necessários à localização, identificação, quantificação, qualificação e caracterização do aproveitamento econômico de recursos e substâncias minerais contidos em depósitos antropogênicos, tais como rejeitos, estéreis, resíduos da construção civil, sucatas e resíduos pós-consumo, a ser apresentado como documento obrigatório para o requerimento de pesquisa perante a Agência Nacional de Mineração – ANM.

VIII – Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS): estudo técnico-científico, elaborado por profissional habilitado e que deverá constar obrigatoriamente em tópico destacado no Relatório Final de Pesquisa e no Plano de Aproveitamento Econômico, que avalia a possibilidade de substituição do recurso mineral de fonte primária por substâncias oriundas de fontes secundárias no raio de influência do projeto, compreendendo, no mínimo: o mapeamento e o inventário das fontes secundárias da substância mineral pretendida dentro de um raio geograficamente e economicamente viável; a análise circunstanciada da viabilidade técnica, econômica, operacional e socioambiental do aproveitamento e da extração a partir do recurso secundário mapeado; e, a demonstração tecnicamente fundamentada e motivada de que a oferta secundária existente é inexistente, insuficiente ou inviável para atender à demanda do empreendimento e do mercado regional.

Art. 3º São princípios da Política Nacional de Mineração Urbana:

I – **Princípio da Prioridade da Fonte Secundária**: Prevalência da extração e do aproveitamento de substâncias minerais de fontes secundárias em relação ao aproveitamento de fontes primárias.

II - **Princípio da Não Exaustão Prematura do Subsolo**: Proteção dos recursos minerais de fontes primárias mediante o esgotamento prioritário do estoque de materiais minerais já circulantes na tecnosfera e provenientes de fontes secundárias.

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

III - **Princípio do Mapeamento e Prospecção Antropogênica**: Dever do Estado e da sociedade de pesquisar, quantificar, qualificar e cadastrar continuadamente os estoques de minerais em depósitos antropogênicos.

IV - **Princípio da Responsabilidade Estendida e Rastreabilidade**: Obrigatoriedade de os agentes da cadeia produtiva garantirem o rastreamento dos minerais contidos em produtos e viabilizarem sua recuperação ao final do ciclo de vida.

V - **Princípio do Design para a Reciclabilidade Mineral**: Concepção de produtos e infraestruturas projetados para facilitar a desmontagem, separação e recuperação eficiente das substâncias minerais constituintes.

VI - **Princípio da Hierarquia de Valor dos Materiais**: Priorização do reaproveitamento e reciclagem com o maior grau de pureza e valor agregado possível, evitando a degradação da qualidade do mineral recuperado.

VII - **Princípio da Minimização de Danos e Passivos Socioambientais**: Uso da mineração urbana como instrumento direto para a eliminação de lixões, mitigação de barragens de rejeitos e descontaminação de áreas degradadas.

VIII - **Princípio da Neutralidade Climática e Eficiência Energética**: Reconhecimento e valoração da menor pegada de carbono e menor consumo de energia associados ao processamento de fontes secundárias frente às fontes primárias.

IX - **Princípio da Soberania e Segurança de Suprimento Mineral**: Fortalecimento das cadeias produtivas locais e nacionais contra riscos geopolíticos de escassez através do fechamento do ciclo dos minerais críticos e estratégicos.

X - **Princípio da Participação Social e Inclusão na Economia Circular**: Garantia de integração, remuneração justa, capacitação e segurança laboral dos catadores, cooperativas e trabalhadores da cadeia de resíduos e reciclagem mineral.

Art. 4º São objetivos da Política Nacional de Mineração Urbana:

I – Promover a transição da Economia Linear no Setor Mineral para a Economia Circular no Setor Mineral, por meio de políticas públicas que promovam a reutilização, recuperação e revalorização contínua de recursos minerais contidos em resíduos, rejeitos e produtos em fim de vida útil.

II – Proibir a extração de fontes minerais primárias quando houver a disponibilidade de fontes minerais secundárias para suprir a demanda do mercado por bens minerais.

III – Reduzir a dependência externa e assegurar o abastecimento nacional de minérios estratégicos e terras raras por meio do reaproveitamento de materiais eletroeletrônicos e rejeitos industriais.

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

IV – Promover a inclusão socioeconômica, capacitação e formalização dos catadores de materiais recicláveis e organizações da sociedade civil na cadeia produtiva da mineração urbana.

V – Fomentar o desenvolvimento de tecnologias nacionais para a extração, separação e purificação de minerais presentes no lixo urbano (*e-waste*).

VI – Reduzir a pressão de abertura de novas lavras e minas primárias em áreas ambientais sensíveis e territórios de povos e comunidades tradicionais.

VII – Aprimorar e expandir a eficiência dos sistemas de coleta e destinação de equipamentos eletroeletrônicos, sucata metálica e rejeitos da construção civil.

VIII – Reduzir a pegada de carbono global da cadeia mineral, visto que a reciclagem e o refino secundário consomem substancialmente menos energia e água do que a extração primária.

IX – Garantir a origem, o controle e a destinação final adequada de materiais perigosos (como metais pesados) e dos minerais recuperados ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

CAPÍTULO II
DA PESQUISA MINERAL E DA HIERARQUIZAÇÃO DE FONTES

Art. 5º A pesquisa mineral, definida pelo artigo 14 do Decreto nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, deverá incluir, obrigatoriamente e em tópico destacado, o Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS), visando a priorização da extração e do aproveitamento de substâncias minerais de fontes secundárias em relação ao aproveitamento de fontes primárias.

Parágrafo único. O Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS) é documento obrigatório para a instrução dos relatórios finais de pesquisa, dos planos de aproveitamento econômico e dos requerimentos de concessão de lavra apresentados à Agência Nacional de Mineração (ANM), sendo que a sua falta acarreta o indeferimento das referidas medidas administrativas.

Art. 6º A Agência Nacional de Mineração – ANM e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA deverão incluir a pesquisa, o inventário e o mapeamento sistemático de fontes secundárias de minerais nos cadastros e bancos de dados nacionais, que servirão como base para a realização da Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias.

Art. 7º A Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos no art. 2º:

"Art. 2º .....

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

XL - integrar as diretrizes de mineração urbana e economia circular na regulação e fiscalização das atividades minerárias;

XLI – manter repositório público atualizado com dados estatísticos sobre potencial de reciclagem e reaproveitamento de substâncias minerais contidas em resíduos e rejeitos." (NR)

Art. 8º O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à identificação e quantificação de fontes secundárias e, comprovada a sua inexistência ou insuficiência para o atendimento do mercado, à definição das fontes primárias, sua avaliação e determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico.

§ 1º. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo, de laboratórios e de levantamento de informações da Economia Circular no Setor Mineral:

I – identificação e caracterização de fontes secundárias de substâncias minerais e a viabilidade de seu aproveitamento para o atendimento do mercado, por meio de Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS), que deverão conter, obrigatoriamente e no mínimo, os seguintes dados e informações:

a) Mapeamento das fontes secundárias da substância mineral pretendida num raio geograficamente e economicamente viável;
b) Análise de viabilidade técnica, econômica e socioambiental da extração a partir do recurso secundário;
c) Demonstração motivada de que a oferta secundária existente é insuficiente ou inviável para atender aos fins pretendidos.

II – definição e avaliação de fontes primárias, apenas na hipótese de comprovada inexistência ou insuficiência das fontes secundárias para o atendimento da demanda de mercado.

III – levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos;

IV – aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral;

V – amostragens sistemáticas;

VI – análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens;

CD261532874000

Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

VII - ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial" (NR).

Parágrafo único. A Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias é documento obrigatório para a instrução dos requerimentos de pesquisa, dos relatórios finais de pesquisa, dos planos de aproveitamento econômico e dos requerimentos de concessão de lavra apresentados à Agência Nacional de Mineração (ANM), sendo que a sua falta acarreta o indeferimento das referidas medidas administrativas.

"Art. 16. .....

VIII – Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias com vistas a demonstrar, de plano, a inexistência de fontes secundárias para suprir a demanda do mercado por substâncias minerais.

"Art. 22. .....

V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa e deverá submeter à ANM, dentro do prazo de vigência do alvará ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos que contenha dados sobre a disponibilidade de fontes secundárias se substâncias minerais e, na hipótese de inexistência ou insuficiência das fontes secundárias para o atendimento da demanda de mercado, os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da exequibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.

"Art. 23. .....

IV – inexequibilidade técnico-econômica da lavra da fonte primária em virtude da existência de fonte secundária de extração mineral para o suprimento da demanda de mercado.

CAPÍTULO III
DAS CONDICIONANTES PARA CONCESSÃO DE LAVRA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 9º Fica proibida a outorga de Concessão de Lavra e a emissão de Licença Ambiental (Prévia, de Instalação ou de Operação) para a exploração de substâncias minerais a partir de fontes primárias quando comprovada a disponibilidade da respectiva substância mineral a partir de fontes secundárias em volume e especificações técnicas aptos a suprir a demanda socioeconômica regional ou nacional.

§ 1º A proibição descrita no *caput* aplica-se quando a Taxa de Suficiência Urbana (TSU) do mineral atingir no mínimo **80% (oitenta por cento)** do consumo nacional, conforme atestado em relatório técnico anual do órgão competente do Poder Executivo.

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

§ 2º Caso a TSU de determinado mineral esteja entre 50% e 79%, a concessão de novas lavras de fonte primária ficará condicionada à comprovação, pelo requerente, da inviabilidade técnica e econômica do uso do insumo originado da mineração urbana para a finalidade pretendida.

Art. 10. A autoridade competente indeferirá o pedido de concessão de lavra ou licença ambiental de fonte primária caso a Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias ou o Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS) atestem a viabilidade do suprimento do mercado por meio de fontes secundárias.

Art. 11. O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 38. .....

IV – declaração de indisponibilidade de fontes secundárias para o suprimento da demanda de mercado por substâncias minerais, a ser emitida pela Agência Nacional de Mineração – ANM e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 12. O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo no art. 39:

"Art. 39 .....

i) ao estudo de aproveitamento de fontes secundárias de mineração e à viabilidade de substituição, reciclagem ou recuperação de substâncias minerais de depósitos antropogênicos no âmbito do empreendimento.

[...]

"**Art. 42-A.** A concessão de lavra será recusada quando a Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias ou o Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS) atestarem a viabilidade do suprimento da demanda do mercado por meio da extração mineral por fontes secundárias".

Art. 13. A Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo no art. 5º:

"Art. 5º .....

§ 7º No caso de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, fica proibida a emissão de licença ambiental para a exploração de substâncias minerais a partir de fontes primárias quando comprovada a disponibilidade da respectiva substância mineral a partir de fontes secundárias em volume e especificações técnicas aptos a suprir a demanda socioeconômica regional ou nacional".

CD261532874000

Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS À MINERAÇÃO URBANA

Art. 14. As indústrias e plantas de reciclagem dedicadas às atividades de mineração urbana farão jus a:

I - Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e alíquotas reduzidas de tributos federais incidentes sobre máquinas e equipamentos destinados à triagem, separação e refino de minerais secundários;

II - Prioridade no acesso a linhas de crédito de bancos públicos de desenvolvimento e fundos de amparo ambiental;

III - Margem de preferência em licitações públicas para produtos e obras que utilizem insumos comprovadamente derivados da mineração urbana.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES

Art. 15. A emissão indevida de títulos minerários ou licenças ambientais em desacordo com as restrições desta Lei ensejará a nulidade de pleno direito do ato administrativo, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos envolvidos.

Art. 16. A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e à suspensão imediata das atividades extrativas.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação, estabelecendo a metodologia para o cálculo da Taxa de Suficiência Urbana (TSU).

Art. 18. A Agência Nacional de Mineração – ANM e o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA têm o prazo de 120 (cento e vinte dias) para incluir a pesquisa, o inventário e o mapeamento sistemático de fontes secundárias de minerais nos cadastros e bancos de dados nacionais, que servirão como base para a realização da Pesquisa Mineral de Fontes Secundárias.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CD261532874000

Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

JUSTIFICATIVA

A transição global para a neutralidade de carbono e o crescimento do consumo tecnológico aumentaram drasticamente a demanda por minerais críticos, como cobre, ouro, lítio e terras raras. A atividade minerária convencional provoca severos impactos socioambientais, tais como o desmatamento, o uso intensivo de água e a geração de barragens de rejeitos.

Paralelamente, toneladas de resíduos eletroeletrônicos e de construção civil são descartadas diariamente. A concentração de ouro em uma tonelada de placas de circuito impresso chega a ser até cem vezes maior do que a encontrada em uma tonelada de minério bruto extraído da natureza.

O modelo econômico tradicional do setor mineral, contudo, permanece largamente estruturado na lógica da Economia Linear (extrair, transformar, utilizar e descartar). Esse fluxo unidirecional resulta na exaustão prematura das jazidas naturais, na dilapidação da litosfera e no descarte inadequado de bens pós-consumo que contêm altíssimo valor agregado, gerando passivos socioambientais urbanos crescentes.

Diante do esgotamento da capacidade de suporte dos ecossistemas e da urgência climática, impõe-se a transição para a Economia Circular no Setor Mineral. Trata-se de modelo estratégico concebido para dissociar o desenvolvimento socioeconômico da dependência exclusiva e ilimitada de recursos virgens, promovendo o aproveitamento contínuo, a recuperação e o refino das matérias-primas minerais já introduzidas na tecnosfera.

Este Projeto de Lei alinha o desenvolvimento econômico à sustentabilidade, estabelecendo uma trava regulatória indispensável: proibir a degradação da natureza para extração de minérios sempre que a sociedade dispuser desses mesmos recursos estocados no meio urbano. Trata-se de medida imperativa para fortalecer a economia circular, gerar empregos verdes e proteger o patrimônio natural das futuras gerações.

A Economia Circular no Setor Mineral é o modelo estratégico de produção e consumo que busca dissociar o desenvolvimento socioeconômico da extração ilimitada de recursos virgens, promovendo o aproveitamento máximo, contínuo e sustentável das matérias-primas minerais ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Diferente do modelo linear tradicional (*extrair-transformar-descartar*), a aplicação da economia circular na mineração reintroduz resíduos, rejeitos e produtos em fim de vida nas cadeias produtivas, reduzindo a demanda por nova extração primária e mitigando passivos ambientais.

Nesse cenário, a Mineração Urbana desponta não apenas como uma alternativa complementar de reciclagem, mas como uma verdadeira atividade extrativa de fontes secundárias (Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos - REEE, sucatas metálicas, resíduos de construção e demolição e veículos em fim de vida útil), capaz de suprir

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

parcelas expressivas da demanda industrial com eficiência incomparavelmente superior à da mineração tradicional.

A prevalência da extração mineral por fontes secundárias em relação às fontes primárias fundamenta-se em vetores ambientais, econômicos e tecnológicos irrefutáveis:

1. **Eficiência de Teores e Densidade Mineral:** Os depósitos antropogênicos urbanos apresentam teores de concentração de metais muitíssimo superiores aos dos depósitos geológicos naturais. A título exemplificativo, a concentração de ouro em uma tonelada de placas de circuito impresso (REEE) pode ser até cem vezes superior à encontrada em uma tonelada de minério bruto extraído de uma mina convencional, exigindo menor movimentação de massa para a obtenção da mesma quantidade de metal purificado.

2. **Descarbonização e Eficiência Energética:** O reprocessamento e a reciclagem de metais a partir de fontes secundárias consomem frações substancialmente menores de energia elétrica e água quando comparados às operações de lavra, cominuição e beneficiamento de minérios primários. A mineração urbana atua, assim, como vetor direto de redução da pegada de carbono global das cadeias produtivas.

3. **Mitigação de Impactos e Passivos Socioambientais:** A mineração convencional de fontes primárias impõe custos ambientais severos e, por vezes, irreversíveis, como a supressão vegetacional, o rebaixamento de lençóis freáticos, a degradação de áreas ecologicamente sensíveis, a afetação de territórios de povos e comunidades tradicionais e o risco de desastres associados a estruturas de disposição de rejeitos. Por outro lado, a mineração urbana minimiza a pressão pela abertura de novas cavas e atua na descontaminação de lixões e na eliminação de passivos urbanos.

A priorização normativamente vinculante do uso de fontes secundárias já se consolida no cenário internacional. A União Europeia, por meio do *Critical Raw Materials Act* (Regulamento de Matérias-Primas Críticas), e legislações de países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul fixaram metas arrojadas de circularidade, reciclagem e processamento interno de resíduos. Esses blocos compreenderam que os depósitos urbanos constituem verdadeiras "reservas estratégicas de superfície", cruciais para blindar as cadeias industriais locais contra oscilações geopolíticas, restrições de exportação e gargalos de oferta.

Nesse sentido, em comunicado sobre a Lei de Matérias-Primas Críticas, a União Europeia defende a adoção de uma economia circular nos seguintes termos: “Os países da UE adotarão medidas para melhorar a coleta de resíduos ricos em matérias-primas críticas e garantir sua reciclagem em matérias-primas críticas secundárias. Os países da UE e os operadores privados deverão investigar o potencial de recuperação de matérias-primas críticas a partir de resíduos da indústria de extração. Para incentivar a reciclagem em larga escala de ímãs permanentes, a Lei estabelece

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

requisitos de reciclabilidade e conteúdo reciclado. A Lei confere à Comissão o poder de estabelecer regras para a pegada ambiental de matérias-primas críticas, sujeitas a diversas salvaguardas. Isso contribuirá para aumentar a circularidade e a sustentabilidade das matérias-primas críticas comercializadas na UE, permitindo que os consumidores façam escolhas informadas sobre produtos que contenham matérias-primas críticas" (acessível em: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en).

Para o Brasil, a instituição da Política Nacional de Mineração Urbana representa um passo decisivo para assegurar a soberania e a segurança de suprimento mineral, reduzindo a vulnerabilidade da indústria nacional quanto à importação de minérios estratégicos e terras raras por meio do reaproveitamento intensivo de seus próprios resíduos.

O presente Projeto de Lei introduz instrumentos regulatórios modernos, equilibrados e tecnicamente consistentes:

- **Conceituação e Princípios Fundamentais:** Define com clareza o alcance da mineração urbana, distinguindo fontes primárias e secundárias, e positivando princípios como o da *Prioridade da Fonte Secundária*, da *Não Exaustão Prematura do Subsolo* e do *Mapeamento Antropogênico*.

- **Hierarquização na Pesquisa Mineral (EVFS):** Altera o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967) para incluir obrigatoriamente o **Estudo de Viabilidade de Substituição por Fonte Secundária (EVFS)** nos trabalhos de pesquisa mineral. Exige-se que o minerador comprove, antes de pleitear o direito de lavra de uma jazida natural, que a oferta de fontes secundárias no raio do projeto é inexistente ou insuficiente para suprir a demanda.

- **Trava Regulatória e Condicionantes (TSU):** Estabelece que a concessão de lavra e o licenciamento ambiental para fontes primárias ficarão vedados sempre que a **Taxa de Suficiência Urbana (TSU)** do mineral atingir no mínimo 80% do consumo nacional, prevendo condicionantes para faixas intermediárias.

- **Incentivos e Inclusão Socioeconômica:** Cria incentivos fiscais e creditícios para plantas de reciclagem e refino secundário, assegurando obrigatoriamente a integração, valorização e inclusão laboral dos catadores de materiais recicláveis, cooperativas e organizações da sociedade civil na cadeia de suprimento mineral urbano.

O Estado não pode continuar chancelando a destruição de biomas e o comprometimento do patrimônio natural para a extração de minérios virgens enquanto a sociedade descarta, incinera e enterra diariamente toneladas desses mesmos minerais em seus centros urbanos.

CD261532874000
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert

Ao instituir a prioridade jurídica, técnica e ambiental das fontes secundárias sobre as primárias, esta proposição alinha a legislação minerária brasileira aos mais avançados padrões globais de sustentabilidade, proteção do meio ambiente e economia circular.

Em face da relevante oportunidade e da urgência da matéria, submete-se este Projeto de Lei à elevada apreciação dos Pares nesta Casa Legislativa, convictos de seu alcance social, econômico e ambiental para o futuro do País.

Apresentação: 01/10/2026 12:27:18.340 - Mesa
PL n.5504/2026

CD261532874000

Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD261532874000
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duda Salabert